

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5029/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี

โจทก์ร่วม

นาง ลัด ดา นงนุช กับพวก

นาง นงนุช โปตวนิชย์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ในวันครบกำหนดอุทธรณ์ ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไป 15 วัน โดยอ้างเหตุผลว่าเพิ่งได้รับการยืนยันจากจำเลยให้ว่าความในชั้นอุทธรณ์จึงไม่สามารถยื่นคำอุทธรณ์ได้ทันนั้น เมื่อคดีนี้มีได้มีถ้อยคำสำนวนมากมาย จนไม่อาจตรวจและทำคำฟ้องอุทธรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ไว้ถึง 1 เดือนเหตุที่อ้างว่าจำเลยเพิ่งยืนยันให้ว่าความในชั้นอุทธรณ์เป็นเรื่องที่จำเลยเพิกเฉยเสียเอง ยังถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่ศาลจะสั่งขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้ได้ และมีใช้กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์นั้นชอบแล้ว

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 6(2) ประกอบมาตรา 17 จำคุก 3 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 15 วัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาเมื่อสิ้นระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว และไม่ปรากฏว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ซึ่งจำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคหนึ่งวันสุดท้ายที่จำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คือวันที่ 4 มกราคม 2540 แต่วันดังกล่าวเป็นวันเสาร์ และวันที่ 5 มกราคม 2540 เป็นวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลานั้น จำเลยจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2540 ได้ แต่จำเลยมิได้ยื่นอุทธรณ์ในวันดังกล่าวโดยทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไป 15 วัน ซึ่งการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์นั้นจะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 โดยต้องมีคำขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์และการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์เช่นนี้ให้ฟังทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ที่ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์โดยอ้างเหตุว่าเพิ่งได้รับการยืนยันจากจำเลยให้ว่าความในชั้นอุทธรณ์ จึงไม่สามารถยื่นคำอุทธรณ์ได้ทันนั้น เห็นว่า คดีนี้มีได้มีถ้อยคำสำนวนมากมายจนไม่อาจตรวจและทำคำฟ้องอุทธรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ไว้ถึง 1 เดือนเหตุที่อ้างว่าจำเลยเพิ่งยืนยันให้ว่า

ความในชั้นอุทธรณ์เป็นเรื่องที่จำเลยเพิกเฉยเสียเอง ยังถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษ  
ที่ศาลจะสั่งขยายระยะเวลาชั้นอุทธรณ์ให้ได้ และมีใช้กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ที่ศาลล่าง  
ทั้งสองไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์-วินัย วิมลเศรษฐ-สิงหะ สัตยธรรม)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |